

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1467/2533

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรหมประทานพิจิตร
กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรหมประทานพิจิตร
ที่ 1 นายฉลอง ประดิษฐ์สุวรรณ ที่ 2
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับให้
ยกฟ้องโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 200,000 บาทแก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 10
กันยายน 2528 ไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61,60)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์มีธนาคารกรุง
ไทย จำกัด สาขาบรรทัดทองโดยนางกรวิภา พงศ์อารีผู้จัดการ นำหนังสือคำประกัน
ของธนาคารมาวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาคำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 46,49)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดถึงวันอ่านคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดถึงวันอ่านคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ